Declaratio et limitatio coiislitutionis edi- lae a Paulo IV super ordinationibus . observandis per hebrceos in Sta tu Ec- clesiastico degentes I.

Pius Papa IV universis et singnlis ntriusque se- xus hebraeis in alma Urbe comraorantibus et Gommorari solitis, viam veritatis agnoscere, et agnitam custodire. · Latin

LVII.

Declaratio et limitatio coiislitutionis edi- lae a Paulo IV super ordinationibus

.

observandis per hebrceos in Sta tu Ec- clesiastico degentes I.

Pius Papa IV universis et singnlis ntriusque se- xus hebraeis in alma Urbe comraorantibus et

Gommorari solitis, viam veritatis agnoscere,

et agnitam custodire.

pauiusivmoi- lu/a'j'òrùm""- ^«"dimodiim in conslil. (de qua innomadrits.;.

Dudum a felicis recordationis Paulo Pa- palV, praedecessore nostro, zelo religionis cbristianae moto, lilerae apostolicae circa vestrum aliorumque hebrseorum vivendi . . modum, sub data videlicet pridie idus iulii, pontifìcatus sui anno i, emanarunt, qua- rum, utaccepimus, praetextu, percalum- niam et cavillationcs nonnuUorum vestris facultatibus inhiantium , lileras ipsas in multis praeter ipsius praedecessoris inten- tionem interpretantium , vos diversimode vexati et inquietati fuistis.

hìc modo Pon- lifei declaral in u\ner» de loco "" ""^"", "* posse deterrà iiirretum ni- 61 uni.

§1. Quare nos, considerantesquodsan- età mater Ecclesia hebrseis, quos in me- . , T-i 1 • 1 u ■ • moriam Passionis dominicae tolerat, multa ' plerumque concedi! ut, Christiana beni-
gmtatcallecti,erroremsuumrecognoscant, et ad veruni, quod est Christus, lumen tandem convertantur, plurimorum etiam praedecessorum nostrorum vestigiis inhae- rendo, statui vestro opportune providere volentes, ac literarum praedictarum teno- res praesentibus prò expressis babentes : motuproprio, non ad vestram vel alicuius vestrum aut alterius prò vobis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sedde nostra mera deliberatione et ex certa scien-

t De materia liebraeorum vide in constit. iv Palili IV, Cum nimis, tom. vi, pag. 498.

An. e. 1865 168 BULtAUTUM nOMANUM An. C. 1869

Ma, ac de apostolicae potestatis plenitu- dine, vobis omnibus et singulis, ut, dum vos ab uno loco ad aliiun iter agere con- tigerit, possitis in ipso itinere birclumseu pileum nigruni deferre, ea tamen condi- tione ut, si ultra unam diena uno in loco moram traxeritis, postea solitum biretum glaiici coloris gestetis, apostolica auctori- lale, tenore praesentium, concedimus ac indulgenms. Volentesque quod si locus prò Yeslra babitatione assignatos ani plus et capax ac negociis gerendis et mercibus exercendis aptus et commodus sit, intra illum vos contineatis: alioquin in alio capa- ci et commodo vobis assignando, vel priori, quantum opusfuerit, ampliando, seuiam per dilectum filium Guidonem Ascanium, cardinalem camerarium, iam anijiliatum et forsan, eiusdem Guidonis Ascanii seu ab 60 desuper deputandis arbitrio, in po- sterum ampliando.

siibiiia usque ad MD ducalos habcre vaieani quarumcumque JoHmi""""""

§ 2. Et ultra domos in clausura exislen- tes, quas per vos acquiri forsan contia;erit, ^ ^ ^ . . &. ' quaccumquc alia stabilia bona seu prae- dia Urbana et rustica , usque ad valorem ™^^^ ^^ quingentorum ducatorum auri, tenere possitis; bonaque ipsa cbristianis et colonis, etiam parliariis vel sub certa an- nua pensione, proutcum illis convenietis, locare, ac etiam, sine aliquibus fraude et monopolio, culturseterrarum et animalium, cuiuscumque generis, aliarumque rerum societates cum eisdem cbristianis contra- here, et quascumque artes et mercaturas quarumcumquemercium etrerum humano usui quomodolibet necessariarum, etiam olei, frumenti, vini, bordei ceterorumque fruclunm (nisi tamen superiores huius- modi commercia et emptiones publico ediclo omnibus, etiam cbristianis negocian- tibus, inlerdixissent), exercere; etubi etiam haec vobis a vestris debitoribus in solutum data fuerinl, illa recipere, acceplaqucqui- busvis personis, etiam cbristianis, vendere. et cum illis prò aliis bonis permutare et prout volueritis, alienare.

'"um chrisua- ,erseniur.

,§ 3. Et cum cbristianis convcrsationem et lamiliaritatemhonestas, non tamen eos- dem cbristianos investrosfamulosbabere, aut quomodolibet tenere. Et de pecuniis per vos et vestrum quemlibet mutuatis in- teresse, prò tempore usque ad datam lite- rarum praedecessoris huiusmodi decurso, iuxla capitula vobis antea concessa et tole- rata, exccptis tamen casibus iam dccisis, vel per transaclionem vel sententiam, quae in rem iudicatam transierit, finitis, quas in suo robore permanere omnino volumus, nisi qua' arbitrio nostro nova revisione digna videbuntur;abinde vero circa,

iuxtamodum ex eiusdem praedecessoris ordinatione vobis datum, et donec alius modus vobis, per nos seu nostrum et Sedis Aposto- licae camerarium praefatum, prò tempore statuetur, dummodo tum interesse devestro interesse non exigatis, exigere.

pignora posi ^27Z^^ II'"- ^"^ '«leam.

§ 4. Et pignora, quae a cbristianis quo- modocumque per vos accipi contigerit, de illis, lapsis decem et odo mensibus iute- gris, postquam vobis consignata fuerint, per publicam subhastationem, assistente officiali publico et parti legitima intima- tione facta, et alias, iuxta morem et niodum antequam dictae lilerae emanassent in praefata alma Urbe servari solitum, vendere, et illorum pretium prò occurrenti 1 summa vestri crediti ; reliquum , si quod superflueret, illorum dominis reddendoet consignando vel in manibus officialis de- ponendo, vobis retinere, etde illis nullam rationem illorum dominis seu cuiquam alteri reddere teneamini,sed, veluldepro- priis bonis, libere disponere valeatis, ple- nametliberam, eisdem auctoritate et tenore facultateni concedimus.

siamu Crbn »t"^°'' '' °°," obslent indal- ui.

§ 5. Et insuper volumus ut vos sub sta- lutis et decretis generalibus almae Urbis

» ° ..... praetatae, quae tamen pnvilegiis et concessionibus vobis indultis contraria non

ì Concurrcnti, Cherub. (r. t.).

Ah. C. I56'2 PIOS IV PP- 169 An. e. IB62

sint, comprehendamini et illa observare teneamini.

Domini domo- rum in aeplis eas loceiii prò iusla pensione.

§ 0. Et ne, ob certi loci, intra qiioni babitaredebeatis,assignationem el intra illuni donioscondu cendi necessilatem,ab illaram dominis ultra debituni modum praegrave- mini, ut domorum domini in locis prae- dictis illas vobis prò insto pretio, per ca- merarium praefaluni declarando, locare teneantur, ncque illud quovis modo augere vel alterare valeant.

Qui slabìlia ab flÌE cmerunl, Eolvanl pielitim absqueciiutinne Tel illa Lum fru- clibus reslitii- ani.

§ 7. Praetereasi vobis vel vestrum sin- gulis, vigore apostolicarnin praedecessoris literarum, bonastabilia, quce possidebatis, vendere coaclis, aliqui buiusmodi bona emerunt, et illorum, etiam sub praetextu cautionum de evictione seu alias per ca- luninias requisitarum non praestitarum , vobis nondum persolverint, ut prelia con- venta vobis, absque alicuius cautionis prae- statione, integre persolvere, aut bona ipsa slabilia per eos empta in eo statu, quo erant tempore emptionis, una cum fructi- bus pereosperceptis, restituere teneantur. Omnesque libros rationum veslrarum et alias scripturas publicas et privatas vobis ablatos et ablatas, seu depositos et depositas, quibusvis sequestris super illis factis sublatis, vobis reslitui mandamus, vosque ad reddendum rationem aliquam de con- tractibus seu instrumentis, etiam cassisel extinclis, nuUatenus teneri ncque adstringi posse decernimus.

Delifla, prae- lerquam bic ex- cepla, iam pa- Irala reniitlil.

§ 8. Et ulterius vos omnes et singulos ab omnibus et quibusvis delictis, crimini- bus, etiam tam centra dictas Pauli prae- decessoris quam contra , eiusdem Pauli pontificatus tempore durante, quorumvis S. R. E. cardinalium aut aliorum quo- rumcumque literas, etiam libros non ex- bibendo, aut alias ipsisliteris non parendo, excessibus et transgressionibus, quantumcumquegravibus et enormibus, per vos usque ad pracsenlem diem coraniissis , exceptis dunitaxat crimmibus homicidii

Bull. Rom. Yoì. YIl. 22

bomicidioque maioribus, ac laesae maie- statis et falsae monetae , falsificationis lilerarum apostolicarum el in conteniptum fidci cbristianae comraissis, et iuxta for- niaai instrumenli pervosin Camera Apo- stolica cum dilecto filio Donato Matlluxo Minali, generali thesaurario, modo facti seu celebrali, quoad poenas tantum cui- cumque, prseterquam parli, applicandas et quae haclenus deposilalae seu exactae nonfuerunl, et salvo in reliquis iure cuius- libel tertii, necnon a quibusvis residuis vigesimarum et talearum, et aliis quibus- cumque, lani civilium quam criminaliuni" Camerae Apostolicae debitis, auclorilate et tenore praemissis absolvimus et liberamus.

Querelans ",„",„", Jil^'eiT- "'' """«"« ■ habcl annani ad prosoquendnm querelam re- «pecm poenao.

§ 9. Et insuper VOlumUS quod prò fu- luris transgressionibus ratione exactionis vestri interesse , (luerelans seu accusator annum tantum babeat ad prosequendum suam accusationem seu querelam, quan- , tum sii respeclu poenae, ut supra appli- candae; quod vero allinei ad interesse civile ipsiusquerelantis vel accusantis velcuius- libet allerius tertii , nulla alia sii praetl- nilio temporis, nisi ea quae a iure com- muni stalula est.

Praesmptio 'e7,ura"""luro^ "pp"'" p°'"-

§ iO. Et pariter quod veslris creditis, tam praeterilis quam praesentibus et lutu- ris, ea soluni opponalurpraescriplio, quae praefinita est a iure conununi; et quod prò tolo eo tempore, quo quis pecuniis vestris fruitur,intelligalur interesse currere, com- putando lamen diem prò die, mensempro mense, non autem diem prò mense, et pi'o transgressibus veslris poenae sint arbitra- rne de celerò, exceptis tanien illis casibus prò quibus cerlae poenae sunl stalutae a iure communi.

Apoibocas |",']»!„um*'"iu' ^"^ possum.

§ 11. Praelerea vobis perniillimus quod possitis tenere apothecas extra glieclum seu septum liebraicum , quantum tamen fieri poterli contiguas, el in illis, ab orlu

solis usque ad occasum, exceptis diebus feslivis, permanere, el niercaluram ac artes

An, C. 1862 170 BULLARIUM ROMANUM An. G. 1S62

vestras et banchum aliaque vobis permissa exercitia exercere , dummodo, adveniente nocle, vos ad veslras solilas intra claustra habitationes reducalis.

§ 12. Ceterum,utfraiidibusoccurratur, niandamus ut vos rationes , quas ciim

libri non prò- banl coulra chrisiianos, nisi garHiaiko Jer- '"°'"'

. . '

christianis babupi'ilis , characlenbus lin- guae vulgai'is italicae scribere teneamini, alias vest ris libris seu rationibus, alias quain iitpraeferturscriptisseunolatis, nulla fides prorsus adhibeatur; possitis tamen ad libi- tum veslrum privatos libros in usus vestros conscribere lingua vestra hebraica, dum- modo ex eis christianos non conveniatis; quodque non solum vos in alma Urbe prae- fata commorantfts, sed etiam ceteros extra illam in aliis quibusvis locis moram tra- hentes, qui in eadem negocia aut com- mercia aliqua habuerint, prò illorum modo et qualitate, teneantur et obligati sint in solutione compositionis, pervos nuper cum Camera Apostolica factxe, aliisque omnibus oneribus per vos sustinendis et fiendis, iuxta ratam eis per taxatores imponendam, concurrere et contribuere; ac demum in- strumentum conventionis per vos cum Ca- mera Apostolica siveeiusthesaurario sub die celava ianuarii praesentis anni initse, cum omnibus in eodem instriunento con- tentis, de verbo ad verbum , prout iacet, auctoritate et tenore praemissis, approba- mus, ralificamus et confirmamus, omnia- que in ilio concessa vobis damus et con- cedimus et condonamus, ac praemissa om- nia et singula in praesentibus nostris literis conlenta inviolabililer observari.

CtertiuDi Ir rllui.

§ 13. Sicque per quoscumque iudices etcommissarios, quavis auctoritate fungen- tes, etiam Palatii Apostolici auditores, sub- lata eis et eorum cuilibet quavis alileriu- dicandi et interpretandi facultate, iudi- cari et definiri debere, ac quidquid secus aquoquam, quavis auctoritate, scientervel ignoranter, attentar! conligerit, irritumet inane decernimos.

Eieculorum isliuR constilu- tìonis deputatio ci facultates,

§14'. Quocirca dilectis filiis nostro et Romanae Ecclesiae camerario , et etiam nostro in alma Urbe eiusque districtu in spiritualibus vicario et Curiae causarum Camerae Apostol. auditori generali, motu simili, per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties prò parte vestra fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque in praemissis effìcacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra vos concessione, indulto, voluntate, permis- sione, liberatione, absolutione, mandato, confirmatione,approbatione, decreto, aliis- que praemissis et praesentibus literis paci- fice frui et gaudere, non permittentes vos, aut aliquem vestrum desuper per quos- cumque, quavis auctoritate fungentes,quo- modolibet indebile molestar!; contradicto- res quoslibet ac inobedientes et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, alia- que opportuna iuris et facti remedia, ap- pellatione postposita, compescendo, invo- cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

ClausulflS it' rogaloriae.

§ 15. Nos obstantibus supradicti Paoli praedecessoris et quibusvis aliis literis, concessionibus et ordinationibus aposto- licis, efiam per nos contra praemissa seu aliquod praemissorum editis, necnon pro- vincialibus , etiam per Sedis Apostolicae prò tempore de latere legatos, etiàm su-

i

per praescriplione sex annorum sive al- terius brevioris, quae a iure communi in- dicta sit, lemporis contra hebraeos praefi- nit,a, similiter editis, etiam Urbis praefatae statutis et consuetudinibus , etiam per Sedem Apostolicam approbatis et confir- matis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis dictae almae Urbi seu eius populo ac quibusvis aliis, sub quibuscum- que verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque for-

1S62 Plus IV PP. 171 An. C. 1862

An. C.

tioribiis et efficaciorilnis et insolitis clau- sulis irritantibusque et aliis decretis qui- buslibet concessis , confirmatis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovalis, qui- bus omnibus, etiam si, prò sufficienti ilio- rum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, speci fica, expressa et in- dividua, non autem per clausulas genera- les idem importanles, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aul alia exquisita forma ad hoc serranda foret, tenores hu- iusmodi, ac si de verbo ad verbum inse- rerentur, praesentibus prò sufficienter ex- pressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specia- liter et expresse derogamus contrariis qui- buscumque; aut si aliquibus, communiter vai divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommuni- cari non possint per lileras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto buiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoi is, die xxvn februarii, millesimo quingentesimo sexagnsimo se- cundo, pontificalus nostri anno iii.

iJiit. die 27 IVli. 156-2, luinlif .iniici ni.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 20461-20935. Exact scan leaf bounds 201-207; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:45:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.